رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩٦٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٢٨٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٦هـ

المَوضُوعَاتُ

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - الخطأ في الحالة الصحية بتطبيق توكلنا.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (وزارة الصحة) بتعويضه وأسرته عن الحجر المنزلي بسبب الخطأ في تحديد حالتهم الصحية بتطبيق (توكلنا) - الثابت أن المسؤول عن تطبيق (توكلنا) هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ مما تتوجه الدعوى إليها لا للمدعى عليها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- البند (٨) من الشروط والأحكام لتطبيق توكلنا.

الوَقَائِعُ

توجز وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تتلخص في: طلب التعويض عن فترة الحجر المنزلي التي قضاها، وعائلته لمدة عشرة أيام،

بسبب خطأ المدعى عليها بوضع رمز (مصاب) في الحالة الصحية في تطبيق توكلنا. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها، وفيها: أكد المدعي على طلبه المُضمن في صحيفة الدعوى. وبعرض دعوى المدعي على ممثل المدعى عليها، أفاد بتقديم مذكرة عبر منصة معين (خدمة تبادل المذكرات)، تضمنت: طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة؛ وذلك لأن محل الدعوى هو تطبيق توكلنا، وأن الجهة المشرفة على تطبيق توكلنا هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأن دور المدعى عليها هو إدخال البيانات على نظام (حصِّن) الالكتروني، وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرة عبر نظام معين تضمنت: أن الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، إنما هي نتيجة لما ترفعه وزارة الصحة، ولتأكيد ذلك أن الحالة تغيرت بعد الاتصال على وزارة الصحة، وإبلاغهم بأن الحالة لم تتغير أثناء إصابته التي كانت بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١م، ثم ختم مذكرته بالتأكيد على طلبه المضمن في صحيفة الدعوى. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ولما رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب الآتية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بتعويضه وعائلته عن الفترة التي قضاها في الحجر المنزلي بسبب خطأ المدعى عليها؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. وبما أن من الأمور الأولية المتوجبة على القاضي بداءة وقبيل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع المنازعة، التأكد من صفات الخصوم في الدعوى بأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة، ليقوم الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وإلا انعدمت من أساسها وأصبح من غير المجدي الخوض فيها. ولما كان شرط الصفة في طرفي الدعوى يعد من الأمور اللازمة في البحث قبل الدخول في الموضوع، ويجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يثر دفع بشأنه من أطراف الدعوى بحسبانه شرطاً متصلاً بالنظام العام. وبما أن المدعي أقام دعواه في مواجهة وزارة الصحة، والتي لا يمكن أن تنعقد الصفة في مواجهتها؛ إذ إن المسؤول عن تطبيق (توكلنا) هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وقد نص البند الثامن من الشروط والأحكام لتطبيق توكلنا على أن: "اسم الجهة المشرفة على التطبيق: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)"؛ مما يجب معه أنّ تتوجّه الدعوى نحو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ الأمر الذي تنتهي معه

الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى الإدارية رقم (١٩٦٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد وزارة الصحة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.